INFORME EN DERECHO N° ___/2026

Ley N° 21.849 sobre Uso de la Fuerza: fortalezas, ventajas, debilidades y amenazas para la función de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Antecedentes

Campo	Detalle
Informe	Informe en Derecho N° ___/2026
Materia	Análisis de fortalezas, ventajas, debilidades y amenazas de la Ley N° 21.849 para la función de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
Norma analizada	Ley N° 21.849, Ministerio de Seguridad Pública. Promulgada el 9 de octubre de 2026; publicada en el Diario Oficial N° 44.575, de 16 de octubre de 2026 (CVE 2887541)
Informe precedente	"Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en Chile: Análisis del Proyecto de Ley Despachado por el Congreso Nacional", de 15 de octubre de 2026
Informante	Reinaldo José Ríos Cataldo, abogado, General (r) de Carabineros de Chile
Lugar y fecha	Santiago, 16 de octubre de 2026

I. Objeto y alcance del informe

La Ley N° 21.849 es un avance neto para la función policial: da rango legal y un estándar previo y conocido al uso de la fuerza. Su eficacia protectora, sin embargo, queda condicionada a los reglamentos y a cómo los tribunales resuelvan tres puntos vulnerables: **la ausencia del principio de proporcionalidad, la fuerza potencialmente letal sin exigencia de riesgo vital y el estatuto procesal de "víctima o testigo"**.

El informe examina el texto oficial publicado hoy en el Diario Oficial. Lo evalúa desde la perspectiva de la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones y, en lo pertinente, de las Fuerzas Armadas cuando actúan en orden público, seguridad pública interior, infraestructura crítica o recintos militares.

Se emplea un análisis de cuatro cuadrantes. Las **fortalezas** y **debilidades** son atributos internos del texto legal. Las **ventajas** y **amenazas** son efectos o escenarios externos que surgirán en su aplicación.

Cotejo con el Informe en Derecho de 15 de octubre de 2026

El informe de ayer analizó el proyecto con base en información pública, advirtiendo que debía contrastarse con el texto oficial. Hecho el cotejo:

1. **Se confirman** sus cuatro conclusiones centrales: rango legal como avance; supresión del principio de proporcionalidad como error técnico; fuerza potencialmente letal sin riesgo vital como principal vulnerabilidad; y tensión del estatuto de "víctima o testigo" con la igualdad ante la ley.
2. **Se agregan** cuatro aspectos que solo el texto oficial permite apreciar:
   a) La fuerza potencialmente letal procede también para detener a quien resiste a la autoridad o para impedir su fuga (art. 7 N° 5).
   b) Para establecer responsabilidad penal debe acreditarse el incumplimiento de las reglas (art. 15 inciso 2°).
   c) El Ministerio Público podrá presentar peritos de las propias instituciones (nuevo art. 321 bis del Código Procesal Penal).
   d) El Título II, aplicable a las policías, es menos detallado que el Título III, aplicable a las Fuerzas Armadas.

II. Descripción sistemática de la ley

La ley tiene 19 artículos permanentes y uno transitorio, en cuatro títulos.

Título	Artículos	Contenido esencial
I. Disposiciones generales	1 a 5	Ámbito de aplicación; definiciones de armamento, armamento menos letal, armamento letal y uso de la fuerza; principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad; deber estatal de formación y equipamiento; ocho deberes del personal (planificación, identificación, advertencia, gradualidad, resguardo de terceros, auxilio, registro y reporte)
II. Reglas para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública	6 a 10	Cinco grados de resistencia o agresión; cinco grados de uso de la fuerza, no secuenciales; supuestos de fuerza potencialmente letal; protección de infraestructura crítica; informes semestrales al Ministerio de Seguridad Pública
III. Fuerzas Armadas	11 a 14	Aplicación a las Fuerzas Armadas y a la policía marítima; resoluciones de la autoridad militar, exentas de toma de razón; ocho reglas de uso de la fuerza; reporte e informes al Ministerio de Defensa Nacional
IV. Disposiciones finales	15 a 19 y transitorio	Exime del art. 10 N° 10 del Código Penal; carga de acreditar el incumplimiento; exención de responsabilidad civil personal por daños a cosas, salvo dolo directo; modificación a la Ley de Tránsito; protección disciplinaria durante el sumario; estatuto de víctima o testigo; art. 321 bis del Código

Título	Artículos	Contenido esencial
		Procesal Penal; exclusión de Gendarmería; reglamentos en el plazo de un año

III. Fortalezas

La principal fortaleza es que el funcionario conoce, antes de actuar, el estándar con que será juzgado, y que la ley vincula expresamente su cumplimiento a una eximente penal.

1. **Rango legal y estándar previo (arts. 1 y 3).** Una materia que limita el derecho a la vida y a la integridad (art. 19 N° 1 de la Constitución) deja de regirse por circulares y protocolos dispersos. Se satisface la reserva legal y se gana seguridad jurídica.
2. **Definiciones operativas (art. 2).** La ley distingue armamento menos letal y letal, y reconoce que el uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte. Ese realismo normativo evita que todo resultado lesivo se presuma ilícito.
3. **Escala dual no lineal (arts. 5 N° 4, 6, 7 y 9).** Los cinco grados de resistencia y los cinco de fuerza recogen el modelo que las instituciones ya aplicaban. La ley admite iniciar en el nivel racionalmente necesario y subir o bajar según la dinámica real del procedimiento.
4. **Deberes con resguardo operativo (art. 5).** Los deberes de identificación, advertencia y auxilio se exigen "sin detrimento propio" o cuando la circunstancia operativa lo permita. Así no se convierten en trampas de responsabilidad para el funcionario.
5. **Régimen penal explícito (art. 15 incisos 1° a 3°).** Quien cumple las reglas queda amparado por la eximente de cumplimiento del deber (art. 10 N° 10 del Código Penal). Para establecer responsabilidad debe acreditarse el incumplimiento de las reglas. Se mantienen las eximentes de los N° 4, 6 y 7 del art. 10, las del Código de Justicia Militar y las demás legales.
6. **Protección patrimonial personal (art. 15 inciso 4°).** El funcionario no responde civilmente por daños o destrucción de cosas, salvo dolo directo, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado.
7. **Protección disciplinaria y procesal (art. 17).** No procede baja, licenciamiento o retiro temporal, ni privación de remuneraciones, mientras no concluya el sumario. Ante una investigación penal, el funcionario ingresa como víctima o testigo, no como imputado.
8. **Obligación estatal de formación y equipamiento (art. 4).** La capacitación periódica certificada y el equipamiento de protección pasan a ser deberes legales del Estado, no solo políticas institucionales.

9. **Trazabilidad (arts. 5 N° 2, 7 y 8, y 10).** El distintivo de identificación único e intransferible, el registro de todo evento de fuerza, el reporte al mando y los informes semestrales generan la prueba que, en la mayoría de los casos, exculpará al funcionario.

IV. Ventajas y oportunidades

La mayor oportunidad está en el plazo reglamentario: hasta el 16 de octubre de 2027 las instituciones pueden corregir, por vía reglamentaria, varios de los vacíos que deja la ley.

1. **Incidencia en los reglamentos (art. 2 N° 1 y artículo transitorio).** La ley exige consulta previa a las instituciones para definir el armamento. Es la oportunidad para que Carabineros y la PDI propongan definiciones técnicas, la matriz de correspondencia entre grados y el objetivo de "hacer cesar" la agresión.
2. **Fundamento para exigir recursos (arts. 4 y 5 N° 7).** El deber legal de formación, equipamiento y registro permite sostener requerimientos presupuestarios, por ejemplo, cámaras corporales, simuladores y armamento menos letal certificado.
3. **Pericia técnica especializada (art. 18, nuevo art. 321 bis del Código Procesal Penal).** Los organismos técnicos institucionales podrán aportar al juicio conocimiento sobre táctica, armamento y dinámica de procedimientos, hoy escaso entre peritos externos.
4. **Lenguaje común con las Fuerzas Armadas (Títulos I y III).** En estados de excepción y en la protección de infraestructura crítica, policías y militares comparten principios y deberes. Ello facilita la planificación conjunta.
5. **Respaldo al mando y menor inhibición operativa.** Reglas legales claras permiten ordenar y ejecutar procedimientos con menor temor a consecuencias imprevisibles. Este fenómeno de retraimiento fue invocado reiteradamente durante la tramitación.
6. **Base empírica (arts. 10 y 14).** Los informes semestrales generarán estadística oficial para evaluar la ley, defender la actuación institucional con datos y orientar la capacitación.
7. **Desarrollo doctrinario.** La nueva normativa abre un espacio para que la academia y los centros de estudio especializados construyan doctrina sobre su interpretación antes de que la fije la jurisprudencia.

V. Debilidades

La debilidad central es que la ley amplía los supuestos de fuerza potencialmente letal sin exigir peligro para la vida, y al mismo tiempo omite la proporcionalidad que permitiría acotarlos.

1. **Supresión del principio de proporcionalidad (art. 3).** Como se sostuvo en el informe de ayer, la proporcionalidad no exige paridad de medios, sino relación entre la intensidad de la fuerza y la gravedad de la amenaza. Su omisión, en vez de su definición legal, es un error de técnica legislativa.
2. **Fuerza potencialmente letal sin riesgo vital (art. 7 N° 5 y art. 8 inciso 2°).** Procede por cumplimiento del deber, orden judicial, para detener a quien resiste a la autoridad, para impedir su fuga y para evitar daños graves a infraestructura crítica. El Principio 9 de los Principios Básicos de Naciones Unidas (1990) admite la detención o el impedimento de fuga solo respecto de quien representa un peligro para la vida. La ley omite esa condición.
3. **Tensión entre subsidiariedad y no secuencialidad.** El art. 7 N° 5 exige que los grados previos "resulten insuficientes", mientras los arts. 5 N° 4 y 9 permiten iniciar en cualquier nivel. Deberá entenderse que la insuficiencia se valora ex ante, sin exigir agotar los grados previos, pero la ley no lo dice.
4. **Menor detalle para las policías que para las Fuerzas Armadas.** El Título III fija ocho reglas concretas, incluida la prohibición de ejercer fuerza sobre quien está reducido y no resiste (Regla N° 5). El Título II no contiene esa prohibición ni regula medios específicos. Las policías, principales usuarias de la fuerza, quedan con menos certeza legal.
5. **Correspondencia sin matriz (art. 9).** La ley ordena ajustar cada grado de fuerza al grado de resistencia, pero no establece qué grado corresponde a cuál. La correspondencia queda entregada a reglamentos aún no dictados.
6. **Circularidad de las protecciones (art. 17).** Las protecciones operan para quien usó la fuerza "en los términos de la presente ley". Pero determinar si actuó en esos términos es precisamente el objeto del sumario y de la investigación. Al inicio, la decisión queda en manos del mando y del fiscal.
7. **Alcance limitado de la exención civil (art. 15 inciso 4°).** Comprende solo daños a cosas, no lesiones ni muerte de personas, y no cubre el dolo eventual. Además, el inciso alude a las "Fuerzas de Orden y Seguridad", omitiendo "Pública".
8. **Clasificación de armas de fuego con munición menos letal (art. 2 N° 2).** La ley las califica como menos letales según su uso esperado. Pero su letalidad depende de la distancia, la zona de impacto y la munición, lo que no protegerá al funcionario en un uso concreto lesivo.
9. **Responsabilidad del mando sin desarrollo (art. 3 N° 3).** La responsabilidad de los mandos y de la autoridad civil se remite a lo que "la ley determine", sin que exista hoy ley que lo haga. La materia, analizada por este informante en su artículo de 2022 sobre responsabilidad de mando, sigue sin regulación.

10. **Régimen transitorio incompleto.** El artículo transitorio ordena dictar los reglamentos del Título I, sin mencionar los del Título II. Mientras tanto, rige la normativa institucional "no contraria" a la ley, juicio de compatibilidad que se hará caso a caso.

VI. Amenazas

La amenaza más seria es que la propia ley abre la puerta a los estándares internacionales que omitió: su principio de legalidad obliga a ajustarse a los tratados ratificados por Chile (art. 3 N° 1).

1. **Reincorporación judicial de la proporcionalidad.** Por el art. 3 N° 1 de la ley y el art. 5 inciso 2° de la Constitución, los tribunales leerán "cumplir las reglas" a la luz de los arts. 4 y 5 de la Convención Americana. Un funcionario que se ajustó a la letra de la ley podría ser juzgado con un estándar fijado después, por vía jurisprudencial.
2. **Impugnación ante el Tribunal Constitucional.** Hubo reservas de constitucionalidad en ambas cámaras. Los puntos más expuestos son los arts. 7 N° 5, 8 inciso 2°, 15 inciso 2° y 17 inciso 2°. Los requerimientos de inaplicabilidad (art. 93 N° 6 de la Constitución) pueden producir resultados dispares caso a caso.
3. **Responsabilidad internacional del Estado.** Una muerte causada en un supuesto sin riesgo vital, como una fuga, podría llegar al sistema interamericano. Una condena presionaría por reformas y restaría estabilidad a la ley.
4. **El estatuto de testigo puede volverse en contra (art. 17 inciso 2°).** Como testigo, el funcionario debe comparecer y declarar, sin las garantías del imputado, como el derecho a guardar silencio o a ser asistido por abogado. Lo que declare podrá usarse si después es formalizado. Solo le asiste la facultad de no responder preguntas que lo incriminen (art. 305 del Código Procesal Penal).
5. **Cuestionamiento de los peritos institucionales (art. 321 bis).** Querellantes, víctimas y el INDH podrán objetar la imparcialidad de peritos que pertenecen a la institución investigada. Su valor probatorio será discutido, y el fiscal puede simplemente no usarlos.
6. **Expectativa de protección mayor que la real.** Si el personal entiende la ley como un "blindaje", podría actuar fuera de sus márgenes efectivos, por ejemplo respecto de lesiones a personas o del dolo eventual. El riesgo recaería en el propio funcionario.
7. **Reglamentos tardíos, deficientes o volátiles.** Si no se dictan antes del 16 de octubre de 2027, o se dictan sin precisión, persistirá la incertidumbre. Al ser decretos, un cambio de gobierno puede modificarlos sin pasar por el Congreso.

8. **Estándares distintos en una misma escena.** En operaciones conjuntas, las Fuerzas Armadas tienen reglas más detalladas y, en algunos puntos, más amplias; por ejemplo, la Regla N° 8 autoriza armamento letal contra quien se niegue a soltar "un arma", sin calificarla. Ello dificulta la coordinación y la atribución de responsabilidades.
9. **Legitimidad social.** Una aplicación percibida como permisiva puede erosionar la confianza ciudadana, que es un activo operativo de las policías.

VII. Matriz resumida

Las fortalezas residen en el texto de la ley; las amenazas, en cómo tribunales y reglamentos lo apliquen.

	Favorable a la función policial	Desfavorable a la función policial
Interno *texto legal*	**Fortalezas** • Rango legal y estándar previo • Eximente art. 10 N° 10 ligada a las reglas • Carga de acreditar incumplimiento (art. 15) • Protección civil, disciplinaria y procesal • Deber estatal de formar y equipar (art. 4) • Identificación, registro y reporte	**Debilidades** • Sin principio de proporcionalidad (art. 3) • Fuerza letal sin riesgo vital (art. 7 N° 5) • Subsidiariedad vs. no secuencialidad • Policías: menos detalle que las FF.AA. • Protecciones circulares (art. 17) • Exención civil solo por daños a cosas
Externo *aplicación*	**Ventajas y oportunidades** • Incidir en reglamentos hasta oct. 2027 • Base legal para exigir recursos • Pericia institucional (art. 321 bis CPP) • Lenguaje común con las FF.AA. • Respaldo al mando, menor inhibición • Estadística oficial semestral	**Amenazas** • Proporcionalidad reincorporada por jueces • Requerimientos ante el TC • Responsabilidad internacional del Estado • Testigo sin garantías del imputado • Expectativa de protección mayor que la real • Estándares distintos en operación conjunta

VIII. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. **El balance es positivo.** La ley era necesaria y mejora la seguridad jurídica del personal: da rango legal al uso de la fuerza, vincula su cumplimiento a una eximente penal y establece protecciones civiles, disciplinarias y procesales.
2. **La protección es real, pero condicionada.** Las fortalezas descansan en el cumplimiento de las reglas. Las amenazas surgen de que esas reglas serán interpretadas conforme a estándares convencionales que la propia ley incorpora en su principio de legalidad.

3. **Los puntos de mayor vulnerabilidad** son la fuerza potencialmente letal para detener, impedir la fuga o cumplir el deber sin riesgo vital (art. 7 N° 5), la protección de infraestructura crítica frente a daños (art. 8 inciso 2°), la supresión de la proporcionalidad (art. 3) y el estatuto de víctima o testigo (art. 17 inciso 2°).
4. **Existe una paradoja de técnica legislativa.** Las policías, principales usuarias de la fuerza, reciben reglas menos detalladas que las Fuerzas Armadas. El reglamento deberá cerrar esa brecha.
5. **Se ratifican y amplían** las conclusiones del Informe en Derecho de 15 de octubre de 2026, ahora contrastadas con el texto oficial.

Recomendaciones

1. **Reglamento.** Que defina la proporcionalidad como relación entre intensidad de la fuerza y gravedad de la amenaza, sin paridad de medios; que fije como objetivo hacer cesar la agresión, no neutralizar; que interprete el art. 7 N° 5 exigiendo peligro para la vida; que incorpore una matriz de correspondencia entre grados; y que extienda a las policías la prohibición de ejercer fuerza sobre el reducido.
2. **Armamento menos letal.** Que el reglamento fije criterios de distancia, zonas de impacto y munición para las escopetas antidisturbios.
3. **Capacitación sobre el alcance real de las protecciones.** El personal debe saber que la exención civil cubre solo daños a cosas y no opera si hubo dolo directo, y que como testigo puede negarse a responder preguntas que lo incriminen.
4. **Asesoría jurídica institucional inmediata.** Que todo funcionario involucrado en un evento de fuerza cuente con abogado desde su primera declaración, cualquiera sea su calidad procesal.
5. **Registro audiovisual.** Que el reglamento del deber de registro priorice las cámaras corporales, cuya grabación suele ser la mejor prueba de descargo.
6. **Ley complementaria de responsabilidad de mando.** Que dé contenido a la remisión del art. 3 N° 3.
7. **Protocolos conjuntos.** Que se dicten protocolos de coordinación entre policías y Fuerzas Armadas para operaciones en una misma área.
8. **Seguimiento.** Que se monitoreen los requerimientos ante el Tribunal Constitucional y los primeros fallos que apliquen el art. 15.

Reinaldo José Ríos Cataldo
Abogado · General (r) de Carabineros de Chile
RJRC Abogado · rjrcservjuridicos@gmail.com
Santiago, 16 de octubre de 2026

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
REINALDO JOSE RIOS CATALDO
2026.10.16 10:27:58 -0300

Fuentes

- Ley N° 21.849, Diario Oficial N° 44.575, de 16 de octubre de 2026, CVE 2887541.
- Ríos Cataldo, R. J., Informe en Derecho: Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en Chile, 15 de octubre de 2026.
- Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), Principio 9.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 4 y 5; Constitución Política de la República, arts. 5, 19 N° 1 y N° 2 y 93 N° 6; Código Penal, art. 10; Código Procesal Penal, art. 305.